Региональный уровень (/Core/Content/RSS/53)

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (/supremecourt)

Федеральный уровень (/adjudications/federal)

Региональный уровень (/adjudications/regional)

Дело № 2-339/2024 (2-3188/2023) от 24 января 2024

Дата поступления: 10 ноября 2002 г.

Судебный орган: Куйбышевский районный суд г. ИРкутска

Истец: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, потребитель

Ответчик: Акционерное общество авиакомпания "ИрАэро"

Третьи лица: Центральный банк Российской Федерации

Краткое содержание дела:

гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области к акционерному обществу Авиакомпания «ИрАэро» о признании действий, выразившихся в автоматическом включении в договор авиаперевозки пассажиров дополнительных платных услуг страхования и выбора места воздушного судна без согласования пассажира, противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и обязании довести в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу до сведения потребителей решение суда через средства массовой информации в местах оказания услуг авиаперевозки пассажиров (в том числе по Иркутской области).

Дата решения: 24 января 2024 г.

Результат рассмотрения: Иск удовлетворен

Краткое содержание судебного решения:

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 января 2024 года г. Иркутск

Куйбышевский районный суд г. Иркутска в составе:

председательствующего судьи Зыковой А.Ю.,

при секретаре <ФИО>3,

с участием представителя истца Управления Роспотребнадзора по Иркутской области <ФИО>4,

представителя ответчика АО Авиакомпания «ИрАэро» <ФИО>5,

представителя третьего лица Банка России <ФИО>2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело <номер> по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области к акционерному обществу Авиакомпания «ИрАэро» о признании действий по включению дополнительных платных услуг противоправными, обязании разместить сведения,

установил:

в Куйбышевский районный суд г. Иркутска обратилось Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (далее - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Роспотребнадзор, Управление) с иском, уточненным в порядке статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГПК РФ), к акционерному обществу Авиакомпания «ИрАэро» (далее - АО «Авиакомпания «ИрАэро», Авиакомпания, ответчик), указав в обоснование, что <дата> и <дата> в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области поступила информация Центрального Банка Российской Федерации (далее - Банк России) о том, что при покупке гражданами авиабилетов на сайтах авиакомпаний, в том числе АО «Авиакомпания «ИрАэро», авиакомпании автоматически проставляют согласие на оплату страховых услуг. Кроме того, <дата> в Управление поступила информация и материалы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по <адрес>, содержащие сведения о том, что <дата> Управлением Роспотребнадзора по <адрес> было объявлено АО «Авиакомпания «ИрАэро» Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части предустановки на сайте перевозчика согласия потребителя на дополнительную платную услугу страхования. Согласно предоставленной информации, <дата> в Управление Роспотребнадзора по <адрес> поступило возражение авиакомпании на указанное предостережение, которое <дата> Управлением Роспотребнадзора по <адрес> рассмотрено, дан ответ и также проанализирована информация, размещенная на сайте авиакомпании, установлено, что продолжается предустановление за потребителя согласия на страхование при заключении договора перевозки, в связи с чем в адрес Управления Роспотребнадзора по Иркутской области направлены документы, информация для рассмотрения вопроса о принятии мер в рамках компетенции. При рассмотрении указанных сведений, Управлением проведен анализ информации размещенной на сайте и установлено, что до оформления бронирования авиабилета, авиакомпанией предлагаются платные дополнительные услуги. Так, по желанию потребителя можно выбрать место на воздушном

судне (стандартные, предпочтительные), указаны расположение мест и их стоимость, затем предлагается услуга выбора багажа, указаны стоимость предлагаемого багажа и его габариты. Таким образом, можно до покупки авиабилета ознакомиться со стоимостью данных услуг, выбрать тот или иной предлагаемый вариант. Далее, заполняются контактные данные физического лица для бронирования, и предоставляется галочка подтверждающая ознакомление с условиями тарифа, правилами перевозок и условиями обработки персональных данных, после чего предъявляется сумма к оплате. После нажатия кнопки «Продолжить» появляется информация о времени до истечения которого можно оплатить билет, указан статус и номер брони, при этом стоимость авиабилета указана больше чем до подтверждения бронирования авиабилета, а именно с учетом суммы страхования. На данной странице указаны включенные в стоимость авиабилета услуги – места, багаж, страхование. Таким образом, потребителю в течение всей процедуры оформления бронирования (покупки) авиабилета не представлена информация о дополнительной платной услуге страхования, отсутствует возможность самому ее выбрать, как например, выбор места в салоне и багаж, страховка включается автоматически, после завершения процедуры бронирования, без права ознакомиться с перечнем страховых компаний и стоимостью их услуг до завершения процедуры оформления приобретения авиабилета. При этом авиакомпания предлагает приобрести полис страхования именно АО «Альфа Страхование», потребителю не предоставлена возможность самостоятельно выбрать иную страховую организацию. По итогам рассмотрения поступившей информации и мониторинга сайта перевозчика, Управление предложило АО «Авиакомпания «ИрАэро» провести профилактическое мероприятие в виде профилактического визита путем использования видеоконференц-связи, с целью прекращения автоматического проставления согласия на заключение договоров страхования при реализации основной услуги. По результатам профилактического мероприятия АО «Авиакомпания «ИрАэро» исключило автоматическое предустановленное согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования. <дата> в Управление вновь поступили результаты мониторинга Банка России сайтов перевозчиков, в том числе и в отношении АО «Авиакомпания «ИрАэро», на предмет наличия/отсутствия автоматически предустановленного согласия на заключение добровольного договора страхования при попытке приобретения основной услуги. Управлением в ходе анализа информации размещенной на сайте ответчика при выборе билета на рейс по тарифу OPTIMAL+ установлено, что авиакомпанией была предложена сумма к оплате 7 050 руб. При нажатии кнопки «Продолжить» предлагается выбрать место и багаж за дополнительную плату, указывается расположение мест и их стоимость, затем предлагается услуга выбора багажа, его стоимость и габариты. Таким образом, можно до покупки авиабилета ознакомиться со стоимостью данных услуг, выбрать тот или иной предлагаемый вариант. Далее, заполняются контактные данные физического лица для бронирования, и необходимо проставить отметку подтверждающую ознакомление с условиями тарифа, правилами перевозок, условиями страхования и условиями обработки персональных данных. Без проставления отметки, подтверждающей ознакомление с условиями тарифа, правилами перевозок, условиями страхования и условиями обработки персональных данных, невозможно перейти к оплате билета. После нажатия кнопки «Продолжить» появляется информация о времени до истечения которого можно оплатить билет, указан статус и номер брони, при этом стоимость авиабилета автоматически увеличивается на 300 руб., чем до подтверждения бронирования авиабилета, а именно с учетом суммы страхования. Таким образом, потребителю в течение всей процедуры оформления бронирования (покупки) авиабилета не представлена информация о дополнительных платных услугах страхования, отсутствует возможность самому выбрать определенный вид страхования, страховка включается автоматически, после завершения процедуры бронирования, без права самостоятельно выбрать определенный вид страхования и его стоимость, а также страховую компанию. При этом, при нажатии кнопки «Изменить

условия страхования», автоматически устанавливается наиболее дорогой вид страхования (Страхование на время перелета - 300 руб., уже проставлена отметка «Выбрано»), следовательно до оформления бронирования, потребителю имеющему намерение приобрести авиабилет за определенную цену, автоматически включают более дорогую услугу страхования, тогда как при нажатии кнопки «изменить условия страхования» предлагается помимо указанной, еще две страховки (Страхование на случай отмены поездки – 250 руб.) и (Страховка ANTICOVID – 220 руб.), и чтобы отказаться от любого вида страхования потребителю необходимо нажать кнопку «Очистить». Помимо прочего, авиакомпания предлагает приобрести полис страхования именно АО «АльфаСтрахование», потребителю не предоставлена возможность самостоятельно выбрать иную страховую организацию. Таким образом, Управление усмотрело признаки нарушений обязательных требований, а именно наличие автоматически предустановленного согласия на заключение добровольного договора страхования при попытке приобретения потребителем основной услуги (покупка авиабилета), что могло причинить вред (ущерб) правам и законным интересам граждан, и привести к ненадлежащему исполнению обязательств хозяйствующим субъектом перед потребителем, лишало потребителя определенных прав, а также могло привести к увеличиванию стоимости услуг. Между тем, по доводам, изложенным в письме Банка России, провести проверку и принять меры административного воздействия в отношении авиакомпании не предоставляется возможным, поскольку согласно постановлению Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» внеплановые мероприятия по контролю в 2022-2023 гг. Управление проводятся только по определенному перечню оснований, в том числе, по согласованию с прокуратурой при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований или при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. В письме отсутствовали достоверные сведения о причинении вреда либо об угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, индикаторы риска, в связи с чем, у Управления отсутствовали основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий в отношении АО Авиакомпания «ИрАэро». В этой связи, руководствуясь ст.49 Закона №248-ФЗ Управление объявило <дата> АО Авиакомпания «ИрАэро» Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований за <номер>. В свою очередь, <дата> авиакомпания направила возражение на предостережение Управления, с которым она не согласилась. <дата> в Управление поступило информационное письмо Банка России, в котором сообщается, что в результате очередного мониторинга сайтов и мобильных приложений на предмет наличия/отсутствия автоматически предустановленного согласия на заключение договора добровольного страхования при попытке приобретения основной услуги, установлено, что в перечень авиакомпаний устанавливающих наличие автоматически проставленного согласия потребителя на заключение договора добровольного страхования включено АО Авиакомпания «ИрАэро». С целью проведения оценки достоверности поступивших сведений Управлением совершена попытка приобретения авиабилета на сайте АО Авиакомпания «ИрАэро». После заполнения всех граф (персональных данных пассажира) стоимость билета, оформленного по тарифу «Стандарт», автоматически, без волеизъявления потребителя, увеличивается на 300 руб., а именно автоматически подключены дополнительные платные услуги «Страхование – 300 руб.». При этом отказ, от услуг страхования при оформлении заказа не предусмотрен, имеется только кнопка «Изменить», при её нажатии появляется всплывающее окно с информацией о трех видах страхования с кратким содержанием видов страхований, их стоимости, условий, правил страхования, при этом один из видов страхования «Страхование на время перелета» по цене 300 руб. выбран автоматически, и чтобы удалить автоматически включенную страховку необходимо нажать кнопку «Очистить», только после совершения определенных действий по исключению услуг страхования, стоимость выбранного потребителем авиабилета становится

прежней – 7 500 руб.Таким образом, Управлением усмотрены признаки нарушений обязательных требований, а именно наличие одностороннего изменения условий договора авиаперевозки, которые выражаются во включении в договор авиаперевозки дополнительных платных услуг без добровольного согласия (волеизъявления) потребителя, в результате чего стоимость авиабилета увеличивается (автоматически включается в стоимость услуги «Выбор места в салоне самолета», и услуги страхования). Кроме того, усматривается, что потребителем при оформлении бронирования не предоставлено право выбора иных страховых услуг и организаций, оказывающих услуги страхования. В связи с наличием новых признаков нарушения обязательных требований законодательства о защите прав потребителей и отсутствием возможности провести контрольное (надзорное) мероприятие в отношении АО Авиакомпания «ИрАэро» с учетом ограничений, установленных Постановлением <номер>, руководствуясь ст.49 Закона №248-ФЗ Управление объявило <дата> АО Авиакомпания «ИрАэро» Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований за <номер>. Авиакомпания, не согласившись с доводами, изложенными в предостережении Управления, <дата> направила письменное возражение. На указанные возражения Управление направило ответ от <дата>. В рассматриваемом случае ответчиком обуславливается приобретение авиабилета на перевозку пассажира приобретением иных платных дополнительных услуг, включенных в договор без согласия или просьбы потребителей на их оказание. Следовательно, действия ответчика по автоматическому включению в стоимость авиабилета дополнительных платных услуг, которые потребители не заявляли, в том числе определенного страховщика, АО «Авиакомпания «ИрАэро» допускает как обман потребителей, так и включение в договор условий, ущемляющие права потребителя. Таким образом, учитывая вышеизложенное, АО «Авиакомпания «ИрАэро» включая в договоры авиаперевозок дополнительные платные услуги страхования и выбора места без волеизъявления потребителей при продаже авиабилетов на сайте https://iraero/ru, нарушает требования действующего законодательства.

На основании изложенного, истец просит суд признать противоправными действия АО «Авиакомпания «ИрАэро» в отношении неопределенного круга потребителей, выразившиеся в автоматическом включении в договор авиаперевозки пассажиров дополнительных платных услуг страхования и выбора места воздушного судна без согласования пассажира; обязать АО «Авиакомпания «ИрАэро» довести в установленный судом срок до сведения потребителей решение суда через средства массовой информации в местах оказания услуг авиаперевозки пассажиров (в том числе по Иркутской области).

В судебном заседании представитель истца Управления Роспотребнадзора по Иркутской области <ФИО>4, действующая на основании доверенности <номер> от <дата>, в судебном заседании уточненные исковые требования поддержала по доводам, указанным в иске.

Представитель ответчика АО «Авиакомпания «ИрАэро» <ФИО>5, действующая на основании доверенности от <дата>, в судебном заседании исковые требования не признала по основаниям, изложенным в отзывах на исковое заявление, просила в удовлетворении отказать, дополнительно указала, что позиция истца и Банка России, изложенная в совместном письме «О недопустимости проставления за потребителя автоматического согласия на приобретение дополнительных страховых услуг», не основана на нормативных документах и правовых актах и не подтверждается прямым трактованием в законах Российской Федерации. Кроме того, предположение истца о том, что интерфейс сайта может вводить потребителя в заблуждение, относительно количества оплачиваемых услуг и нарушать права потребителя, связанные с правом выбора дополнительных услуг, ошибочно. В подтверждение обоснованности данного довода ответчик предоставляет скриншот интерфейса сайта, на котором видна собственноручно проставляемая отметка «чек-бокс». Также исключение суммы страховой премии из заказа до его оплаты не влечёт отказа в продаже авиабилета, тем самым,

не препятствует заключению договора воздушной перевозки. В связи с чем, полагает, что истцом не предоставлено достоверных доказательств того, что в нарушение ст.16 Закона РФ от <дата> <номер>-I «О защите прав потребителей», покупка авиабилета обусловлена обязательным заключением договора страхования и обязательным приобретением иных дополнительных услуг. Пассажир вправе отказаться от оплаты дополнительных услуг, что достигается конклюдентными действиями пассажира по собственноручной простановке в интерфейсе сайта отметок о несогласии путем исключения стоимости услуги «выбор места» из общей суммы заказа.

Представитель третьего лица Банка России <ФИО>2 действующий на основании доверенности от <дата>, реестровый номер <номер>, в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями согласился, полагая их законными и обоснованными, поскольку на сайте АО «Авиакомпания «ИрАэро» при приобретении авиабилета гражданам навязывается платная услуга «Страхование» путем заранее предустановленного согласия. При этом независимо от наличия у потребителя возможности отказаться от дополнительной услуги, именно наличие автоматического согласия на заключение договора добровольного страхования при покупке авиабилета является фактом, указывающим на недобросовестное поведение по навязыванию дополнительных услуг, в связи с тем, что автоматическое, заранее проставленное за потребителя согласие не может считаться осознанным выражением желания заключить договор. Наличие автоматического согласия может вводить потребителя в заблуждение относительно заключаемых им договоров и приводить к нарушению его законных прав и интересов.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела и имеющиеся в нем доказательства, оценив их относимость, допустимость, достоверность в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему выводу.

Как следует из материалов дела, в частности из письма Банка России от <дата> <номер>, Банк России совместно с Роспотребнадзором <дата> выпустили Информационное письмо «О недопустимости проставления за потребителя автоматического согласия на приобретение дополнительных страховых услуг».

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России с целью контроля исполнения Информационного письма провела мониторинг 18 сайтов перевозчиков и сервисов покупки билетов на предмет наличия/отсутствия автоматически предустановленного согласия на заключение договора добровольного страхования при попытке приобретения потребителями авиабилетов и железнодорожных билетов.

На сайтах 15 компаний, в том числе АО Авиакомпания «ИрАэро», при попытке приобретения билета было установлено наличие автоматически проставленного согласия потребителя на заключение договора добровольного страхования. При этом в качестве страховщиков выступали следующие страховые организации: АО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ» и АО «ГСК «Югория».

<дата> в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поступило письмо Банка России от <дата> <номер> с информацией о том, что в период с <дата> по <дата> был проведен повторный мониторинг 18 сайтов перевозчиков и сервисов покупки билетов, который показал положительную динамику снижения числа компаний, на сайтах которых имеется автоматическое согласие на заключение договора страхования (с 15 до 14 компаний).

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в дополнение к ранее направленной информации Банка России о проведенном мониторинге наличия/отсутствия автоматически предустановленного согласия на заключение договора добровольного страхования при попытке приобретения потребителями авиабилетов и железнодорожных билетов <дата> за исх. <номер> направила руководителям территориальных органов Роспотребнадзора сообщение о том, что при рассмотрении соответствующих сведений необходимо обращать внимание на недопущение проставления посредниками в форме основного договора за страхователя автоматического согласия на заключение дополнительного договора «О недопустимости проставления за потребителя автоматического согласия на приобретение дополнительных страховых услуг».

<дата> в Управление Роспотребнадзора по <адрес> поступили информация Управление Роспотребнадзора по <адрес> за исх.<номер> от <дата> и материалы, содержащие сведения о том, что <дата> Управлением Роспотребнадзора по <адрес> объявлено АО «Авиакомпания «ИрАэро» Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований <номер>, в виду предустановки на сайте перевозчика согласия потребителя на дополнительную услугу заключения договора добровольного страхования.

<дата> в Управление Роспотребнадзора по <адрес> поступили возражения АО «Авиакомпания «ИрАэро» за исх.<номер>.20-1894, из которых следует, что перевозчик не согласен с объявленным предостережением и приходит к выводу о соблюдении авиакомпанией действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей.

<дата> снята информация с сайта авиаперевозчика из которой следует, что организация продолжает предустановление за страхователя согласия на страхование при заключении договора перевозки.

Управлением рассмотрены возражения, направлен ответ АО «Авиакомпания «ИрАэро».

Поскольку авиакомпания продолжает нарушение прав неопределенного круга потребителей, в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> направлены документы, информация для рассмотрения вопроса о принятии мер в рамках компетенции, поскольку юридическим адресом АО «Авиакомпания «ИрАэро» является: <адрес>.

При рассмотрении указанных сведений, Управлением дополнительно проведен анализ информации размещенной на сайте httrs://iraero.ru и установлено, что до оформления бронирования авиабилета, авиакомпанией предлагаются платные дополнительные услуги. Так, по желанию потребителя можно выбрать место на воздушном судне (стандартные, предпочтительные), указаны расположение мест и их стоимость, затем предлагается услуга выбора багажа, указаны стоимость предлагаемого багажа и его габариты. Таким образом, можно до покупки авиабилета ознакомиться со стоимостью данных услуг, выбрать тот или иной предлагаемый вариант.

Далее, заполняются контактные данные физического лица для бронирования, и проставляется галочка подтверждающая ознакомление с условиями тарифа, правилами перевозок и условиями обработки персональных данных, после чего предъявляется сумма к оплате. После нажатия кнопки «Продолжить» появляется информация о времени до истечения которого можно оплатить билет, указан статус и номер брони, при этом стоимость авиабилета указана больше чем до подтверждения бронирования авиабилета, а именно с учетом суммы страхования. На данной странице указаны включенные в стоимость авиабилета услуги – места, багаж, страхование.

Таким образом, потребителю в течение всей процедуры оформления бронирования (покупки) авиабилета не представлена информация о дополнительной платной услуге страхования, отсутствует возможность самому ее выбрать, как например, выбор места в салоне и багаж, страховка включается автоматически, после завершения процедуры бронирования, без права ознакомиться с перечнем страховых компаний и стоимостью их услуг до завершения процедуры оформления приобретения авиабилета. При этом авиакомпания предлагает приобрести полис страхования именно АО «Альфа Страхование», потребителю не предоставлена возможность самостоятельно выбрать иную страховую организацию.

По итогам рассмотрения поступившей информации и мониторинга сайта перевозчика, в рамках ст.52 Федерального закона от <дата> №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Управление предложило <дата> АО «Авиакомпания «ИрАэро» провести профилактическое мероприятие в виде профилактического визита путем использования видеоконференц-связи, с целью прекращения автоматического проставления согласия на заключение договоров страхования при реализации основной услуги, что подтверждается письмом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от <дата> <номер> «О проведении дополнительного профилактического визита».

Письмом от <дата> АО «Авиакомпания «ИрАэро» выразило согласие на проведение профилактического визита путём использования видеоконференц-связи <дата> в 16.00.

Как указывает истец, по результатам профилактического мероприятия АО «Авиакомпания «ИрАэро» исключило автоматическое предустановленное согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования.

Однако, в ходе судебного разбирательства, ответчик указала, что никаких изменений на сайте после профилактического визита, осуществленного посредством видеоконференц-связи, не проводил.

<дата> в Управление вновь поступили результаты мониторинга Банка России сайтов и мобильных приложений компаний на предмет наличия автоматически предустановленного согласия на заключение добровольного договора страхования при попытке приобретения основной услуги, в том числе и в отношении АО «Авиакомпания «ИрАэро».

Управлением Роспотребнадзора по <адрес> в ходе анализа информации размещенной на сайте ответчика при выборе билета на рейс по тарифу OPTIMAL+, была предложена сумма к оплате 7050 руб. При нажатии кнопки «Продолжить» авиакомпания предлагает выбрать места и багаж за дополнительную плату, указаны расположение мест и их стоимость, затем предлагается услуга выбора багажа, указаны стоимость предлагаемого багажа и его габариты. Таким образом, можно до покупки авиабилета ознакомиться со стоимостью данных услуг, выбрать тот или иной предлагаемый вариант.

Далее, заполняются контактные данные физического лица для бронирования, и проставляется галочка, подтверждающая ознакомление с условиями тарифа, правилами перевозок, условиями страхования и условиями обработки персональных данных. Без проставления галочки, подтверждающей ознакомление с условиями тарифа, правилами перевозок, условиями страхования и условиями обработки персональных данных, невозможно перейти к оплате билета.

После нажатия кнопки «Продолжить» появляется информация о времени до истечения которого можно оплатить билет, указан статус и номер брони, при этом стоимость авиабилета автоматически увеличивается на 300 руб., чем до подтверждения бронирования авиабилета, а именно с учетом суммы страхования.

Таким образом, потребителю в течение всей процедуры оформления бронирования (покупки) авиабилета не представлена информация о дополнительных платных услугах страхования, отсутствует возможность самому выбрать определенный вид страхования, страховка включается автоматически, после завершения процедуры бронирования, без права самостоятельно выбрать определенный вид страхования и его стоимость, а также страховую компанию.

При этом, при нажатии кнопки «Изменить условия страхования», усматривается, что авиаперевозчик самостоятельно выбирает наиболее дорогой вид страхования (Страхование на время перелета - 300 руб., уже проставлена отметка «Выбрано»), таким образом до оформления бронирования, потребителю имеющему намерение приобрести авиабилет за определенную цену, автоматически включают более дорогую услугу страхования, тогда как при нажатии кнопки «изменить условия страхования» предлагается помимо указанной, еще две страховки (Страхование на случай отмены поездки – 250 руб.) и (Страховка ANTICOVID – 220 руб.), и чтобы отказаться от любого вида страхования потребителю необходимо нажать кнопку «Очистить».

Помимо прочего, авиакомпания предлагает приобрести полис страхования именно АО «Альфа Страхование», потребителю не предоставлена возможность самостоятельно выбрать иную страховую организацию.

Таким образом, Управление усмотрело признаки нарушений обязательных требований, а именно наличие автоматически предустановленного согласия на заключение добровольного договора страхования при попытке приобретения потребителем основной услуги (покупка авиабилета), что могло причинить вред (ущерб) правам и законным интересам граждан, и привести к ненадлежащему исполнению обязательств хозяйствующим субъектом перед потребителем, лишало потребителя определенных прав, а также могло привести к увеличиванию стоимости услуг.

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области объявлено АО «Авиакомпания «ИрАэро» Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований <номер> от <дата>.

<дата> в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области поступили возражения АО «Авиакомпания «ИрАэро» за исх.<номер>, из которых следует, что перевозчик не согласен с объявленным Предостережением, указала, что порядок выбора услуги добровольного страхования пассажирами на время авиаперевозки рейсами АО «Авиакомпания «ИрАэро» приводит или может привести к нарушениям обязательных требований п.2 ст.16 Закона Российской Федерации от <дата> <номер> «О защите прав потребителей», в части запрета обуславливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других товаров (работ, услуг) отсутствуют. Условия и порядок добровольного страхования доступны для ознакомления, пассажиры не лишены права выбора или отказа от договора страхования, на заключение договора воздушной перевозки рейсами Авиакомпании, наличие или отсутствие услуги добровольного страхования не влияет на заключение договора воздушной перевозки.

<дата> Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области направлен ответ за исх. <номер> на представленные возражения АО «Авиакомпания «ИрАэро».

<дата> за вх.<номер> в Управление поступило информационное письмо Банка России от <дата> <номер>, в котором сообщается, что в результате очередного мониторинга сайтов и мобильных приложений 48 компаний на предмет наличия/отсутствия автоматически предустановленного согласия на заключение договора добровольного страхования при попытке приобретения

основной услуги, установлено, что в перечень авиакомпаний устанавливающих наличие автоматически проставленного согласия потребителя на заключение договора добровольного страхования включено и АО Авиакомпания «ИрАэро».

С целью проведения оценки достоверности поступивших сведений Управлением <дата> с 13:30 по 14:26 совершена контрольная попытка приобретения авиабилета на сайте АО Авиакомпания «ИрАэро».

В ходе оформления авиабилета был выбран тариф «Стандарт», стоимостью 7 500 руб. В указанный тариф «Стандарт» включены бесплатная ручная кладь и багаж, кресла в общем салоне, без иных дополнительных платных услуг.

При нажатии «Продолжить» происходит переход на страницу выбора места, при этом стоимость авиабилета автоматически увеличивается на 499 руб., и указано к оплате 7 999 руб. Для того, что бы отказаться от платного места или выбрать место по другой стоимости необходимо совершить определенные действия и нажать «Х» под автоматически установленным номером места. После удаления, автоматически установленного платного места, стоимость авиабилета возвращается, а именно 7 500 руб., но всплывает окно с информацией рекомендующей выбрать место. Затем предлагается приобрести дополнительную ручную кладь, багаж и питание, при этом стоимость билета остается прежней – 7 500 руб.

После заполнения всех граф (персональных данных пассажира) стоимость авиабилета автоматически, без волеизъявления потребителя, увеличивается на 300 руб., а именно автоматически подключены дополнительные платные услуги «Страхование – 300 руб.», при этом указано, что к оплате 7 800 руб. На данной странице доведена следующая информация «Услуга страхования – Компенсация расходов в случае задержки или отмены вылета, защита багада и здоровья на время полета. Выплата до 500 000 руб. Страховщик АО «Альфа Страхование», тел. <номер>, alfastrah.ru». При нажатии кнопки «Условия» происходит переход на страницу, на которой размещены «Правила страхования пассажиров, утвержденные приказом генерального директора АО «Альфа Страхование» <ФИО>6 от <дата> <номер>». Для продолжения оформления заказа необходимо ознакомиться и согласиться с правилами предоставления услуг, поставить отметку на: «Я ознакомился(-лась) с правилами страхования, условиями публичной оферты «Страхование на время перелета», оплатой данных услуг, принимаю их и согласен с ними».

При этом, отказ от услуг страхования при оформлении заказа не предусмотрен, имеется только кнопка «Изменить», при её нажатии появляется всплывающее окно с информацией о трех видах страхования с кратким содержанием видов страхований, их стоимости, условий, правил страхования, при этом один из видов страхования «Страхование на время перелета» по цене 300 руб. выбран автоматически, и чтобы удалить автоматически включенную страховку необходимо нажать кнопку «Очистить», только после совершения определенных действий по исключению услуг страхования, стоимость выбранного потребителем авиабилета становится прежней – 7 500 руб.

Таким образом, Управлением усмотрены признаки нарушений обязательных требований, а именно наличие одностороннего изменения условий договора авиаперевозки, которые выражаются во включении в договор авиаперевозки дополнительных платных услуг без добровольного согласия (волеизъявления) потребителя, в результате чего стоимость авиабилета увеличивается (автоматически включается в стоимость услуги «Выбор места в салоне самолета», и услуги страхования). Кроме того, усматривается, что потребителем при оформлении бронирования не предоставлено право выбора иных страховых услуг и организаций, оказывающих услуги страхования.

В связи с наличием новых признаков нарушения обязательных требований законодательства о защите прав потребителей и отсутствием возможности провести контрольное (надзорное) мероприятие в отношении АО Авиакомпания «ИрАэро» с учетом ограничений, установленных Постановлением <номер>, руководствуясь ст. 49 Закона № 248-ФЗ Управление объявило <дата> АО Авиакомпания «ИрАэро» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований за <номер>.

Авиакомпания с доводами, изложенными в указанном Предостережении, не согласилась, <дата> направила возражение, указав в дополнение к ранее предоставленным возражениям, что АО Авиакомпания «ИрАэро» не является финансовой организацией или иной организацией, деятельность которой подлежит контролю со стороны Центрального <ФИО>2. Кроме того, Рекомендации Роспотребнадзора не являются нормативными правовыми актами, не содержат правовых норм и не направлены на установление, изменение или отмену прав и обязанностей граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как носят рекомендательный характер. Какая-либо ответственность за неисполнение рекомендаций не предусмотрена, согласно Письму от <дата> <номер> «О штрафах Роспотребнадзора». Полагает, что порядок выбора услуги добровольного страхования и услуги «выбор места» пассажирами на время авиаперевозки рейсами АО Авиакомпания «ИрАэро» приводит или может привести к нарушениям обязательных требований п.2 ст.16 Закона Российской Федерации от <дата> <номер> «О защите прав потребителей», в части запрета обуславливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других товаров (работ, услуг) отсутствуют.

На указанные возражения Управление направило ответ от <дата> за исх.<номер>, где указало, что <ФИО>2 является органом контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела и рамках компетенции установил, что имеются признаки нарушения страхового законодательства, в связи с чем направил информацию в Роспотребнадзор для рассмотрения в соответствии с компетенцией. Доводы, изложенные в возражении, являются необоснованными, Предостережение от <дата> <номер> авиакомпании объявлено Управлением в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации в связи с наличием у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений контролируемым лицом обязательных требований.

Как указывает сторона истца в судебном заседании, по доводам, изложенным в письме Банка России, провести проверку и принять меры административного воздействия в отношении авиакомпании не предоставляется возможным, поскольку согласно постановлению Правительства РФ от <дата> <номер> «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» внеплановые мероприятия по контролю в 2022-2023 гг. Управление проводятся только по определенному перечню оснований, в том числе, по согласованию с прокуратурой при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований или при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Учитывая данные обстоятельства, они вынуждены обратиться в суд с настоящим иском.

Представитель ответчика в ходе судебного разбирательства письменный отзыв на исковое заявление, а так же возражения, предоставленные на Предостережения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, поддержала в полном объеме, указала, что использование посредниками при продаже авиабилетов предустановленной отметки – «галочки», в отношении приобретения услуги по добровольному страхованию не противоречит нормам действующего законодательства РФ, что подтверждается разъяснениями Минтранса <ФИО>2, изложенными в письме от <дата> №ИЧ-<адрес>.

Согласно п. 1 ст. 2 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков.

Согласно п. 1 ст. 927 ГК РФ страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховщиком.

В соответствии положениями ст. 934 ГК РФ по договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).

Часть 2 ст. 935 ГК РФ предусматривает, что обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону.

На основании ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора; понуждение к заключению договора не допускается.

В соответствии с ч. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Согласно п. 1 ст. 425, п. 1 ст. 432 ГК РФ, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

В силу ст. 428 ГК РФ договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.

На основании ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Материалами дела подтверждено, что <дата> между АО «АльфаСтрахование» (Принципал) и АО Авиакомпания «ИрАэро» (Агент) заключен Агентский договор №<номер>, по условиям которого Агент обязуется совершать от имени Принципала следующие действия: - привлекать потенциальных страхователей для заключения с ними Договоров страхования; - информировать потенциальных страхователей о добровольном характере заключаемых Договоров страхования, действующих на момент заключения договоров Условиях страхования и тарифных ставках, деятельности Принципала; - заключать Договоры страхования в

соответствии с Условиями публичной оферты Принципала о заключении Договора страхования, переданными Агенту Принципалом по Акту приема-передачи; - получать от страхователей страховые премии по заключенным с ними Договорам страхования; - расторгать заключенные ранее Договоры страхования в соответствии с Порядком расторжения Договоров страхования; - осуществлять возврат страховых премий страхователям по Договорам страхования, расторгнутым в соответствии с п.2.1.5 настоящего Агентского договора, в соответствии с Порядком расторжения Договоров страхования (п.2.1 Агентского договора).

В целях исполнения настоящего Договора и совершения действий, предусмотренных п.2.1 настоящего Договора, Агент: 1) обеспечивает размещение в рамках своего онлайн-сервиса функционального блока, в котором пользователям предлагается заключить Договор страхования с Принципалом. В состав функционального блока должны быть включены: активная гиперссылка на описание услуги и условия публичной оферты Принципала о заключении Договора страхования; - активная гиперссылка на документ, размещенный в сети Интернет, и содержащий Правила страхования АО «АльфаСтрахование», переданные Агенту Принципалом по Акту приема-передачи; 2) обеспечивает страхователям возможность оплаты страховой премии любым способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, регламентирующему возможность и порядок уплаты страховой премии по Договору страхования, и доступным пользователям его онлайн-сервиса для оплаты забронированных авиационных и железнодорожных перевозок; 3) содействует в установлении информационного обмена между своим онлайн-сервисом и Web-системой Принципала в целях исполнения настоящего Договора (п. 2.2 Агентского договора).

В соответствии с п.3.1.5 Агентского договора, Агент обязан ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, перечислять на расчетный счет Принципала сумму собранных за отчетный период страховых премий, за вычетом суммы произведенных за отчетный период возвратов по расторгнутым Договорам страхования и за вычетом сумм, удержанных Агентом в качестве вознаграждения в соответствии с условиями настоящего Договора. Под отчетным периодом в рамках настоящего Договора понимается календарный месяц.

Согласно п.4.1 Агентского договора, за совершение действий, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора, Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение в размерах, приведенных в Приложении <номер> к настоящему Договору. Вознаграждение Агента включает в себя покрытие всех расходов Агента, связанных с осуществлением настоящего Договора.

Копия Агентского договора №<номер> от <дата> представлен суду не в полном объеме (без приложения).

Таким образом, реализация услуг по страхованию на сайте https://iraero.ru происходит за счет оказания услуг АО «АльфаСтрахование», что также предусмотрено Правилами страхования пассажиров от <дата> <номер>. В соответствии с информацией с официального сайта ответчика и скринов, представленных в материалы дела, ответчик обеспечивает размещение в онлайн-сервисе, предназначенном для предоставления пользователем услуг по бронированию и продаже авиационных перевозок, функциональный блок, в котором пользователям предлагается заключить договор страхования с принципалом (страховщиком).

По договору воздушной перевозки пассажира в соответствии с п. 1 ст. 103 Воздушного кодекса РФ перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в случае сдачи пассажиром воздушного судна багажа обязуется доставить багаж в пункт назначения и выдать пассажиру воздушного судна или управомоченному им на получение багажа лицу.

Договор, заключаемый дистанционным способом, может принимать форму click-wrap-соглашения, то есть путем щелчка мышью по клавише, если это сопровождается текстом такого договора и описанием ценовых и иных условий указанного договора.

К обстоятельствам, очевидно свидетельствующим о том, что согласие потребителя было явно и осознанно выраженным, относятся, в частности, следующие условия:

- потребителем получена полная и достоверная информация об услуге. К элементам волеизъявления потребителя прилагается текст с описанием ключевых потребительских свойств приобретаемой услуги, и потребитель без дополнительных переходов по ссылкам и документам может сформировать безошибочное представление о полезности приобретаемой услуги и условиях ее приобретения;

- в веб-форме или программном обеспечении посредника отсутствует заранее проставленное автоматическое согласие.

В силу ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора (п. 1).

Пунктом 2 ст. 16 названного закона установлен запрет обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других товаров (работ, услуг).

Таким образом, навязывание потребителям дополнительного договора при приобретении основного договора является недопустимым. Недопустимым является и навязывать дополнительные страховые услуги при приобретении авиабилетов без представления потребителям возможности осуществить их осознанный выбор.

Вместе с тем, из представленных сторонами документов, очевидно, что потребителем не может быть получена полная и достоверная информация об услуге страхования, страховой компании, и потребитель без дополнительных переходов по ссылкам и документам не может сформировать безошибочное представление о полезности приобретаемой услуги и условиях ее приобретения, страховщике, предложить иную страховую компанию. Фактически потребителю ответчиком, на сайте https://iraero.ru, где от имени АО Авиакомпания «ИрАэро» заключается договор на покупку авиабилета дистанционным способом, также предлагается одномоментно дополнительно заключить договор страхования дистанционным способом в момент покупки авиабилета путем проставления галочки, что свидетельствует о навязывании услуги.

При таких обстоятельствах, ссылка ответчика на то, что потребитель вправе отказать от указанной услуги, путем совершения конклюдентных действий по собственноручной простановке в интерфейсе сайта отметок о несогласии путем исключения стоимости услуги «выбор места» из общей суммы заказа, а так же в последующем отказаться от договора страхования с возвратом денежных средств, не подтверждает довод ответчика о том, что права потребителя не нарушаются, а напротив, свидетельствует об обратном.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о возложении на ответчика АО Авиакомпания «ИрАэро» обязанности прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга потребителей, допускаемые в процессе оказания услуг авиаперевозки гражданам, поскольку от имени последнего и на его сайте, осуществляется продажа дистанционным способом авиабилетов с предложением заключения договора страхования.

В силу абз. 2 ст. 46 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении иска органа государственного надзора о прекращении противоправных действий изготовителя (продавца, исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда

Соответствующие разъяснения приведены в п. 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».

С учетом указанных положений и установленных обстоятельств дела на ответчика АО Авиакомпания «ИрАэро», на сайте которого дистанционным способом осуществляется продажа авиабилетов, как и просит истец, необходимо возложить обязанность довести до сведения потребителей содержание принятого решения через средства массовой информации по местам оказания услуг авиаперевозки (в том числе по адрес), в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации с ответчика АО Авиакомпания «ИрАэро» в доход бюджета адрес подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 000 руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области удовлетворить.

Признать противоправными действия акционерного общества Авиакомпания «ИрАэро» (ИНН 3808091156, ОГРН 1033841003173) в отношении неопределенного круга потребителей, выразившиеся в автоматическом включении в договор авиаперевозки пассажиров дополнительных платных услуг страхования и выбора места воздушного судна без согласования пассажира.

Обязать акционерное общество Авиакомпания «ИрАэро» (ИНН 3808091156, ОГРН 1033841003173) довести в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу до сведения потребителей решение суда через средства массовой информации в местах оказания услуг авиаперевозки пассажиров (в том числе по Иркутской области).

Взыскать с акционерного общества Авиакомпания «ИрАэро» (ИНН 3808091156, ОГРН 1033841003173) в доход бюджета муниципального образования г. Иркутск государственную пошлину в размере 6000 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Куйбышевский районный суд г. Иркутска в течение месяца со дня постановления решения суда в окончательной форме.

Судья А.Ю. Зыкова

Мотивированный текст решения суда составлен <дата>

Печать карточки

Судебное решение:

РЕШЕНИЕ по ИрАэро (/Show/File/61688) (DOCX, 35.1 КБ)

Определение ИРАэро (/Show/File/61689) (PDF, 1.73 МБ)

Теги: #Решение суда (/Search/Tags?Tag=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0)

Источник:

https://kuibyshevsky--irk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=482419029&case_uid=ac403c11-411d-45c8-81aa-2c06c0d8c05c&delo_id=1540005&new= (https://kuibyshevsky--irk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=482419029&case_uid=ac403c11-411d-45c8-81aa-2c06c0d8c05c&delo_id=1540005&new=)

Президент России (http://www.kremlin.ru/) Правительство России (http://government.ru/) Роспотребнадзор (http://rospotrebnadzor.ru/) Открытое Правительство (http://open.gov.ru/)

Госуслуги (http://www.gosuslugi.ru/) ФБУЗ ФЦГиЭ (http://fcgie.ru/)

Пожелания и предложения по работе портала ГИС ЗПП просим направлять на адрес zpp@gsen.ru (mailto:zpp@gsen.ru)